

آئین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/ ۳/ ۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۴- ۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/ ۲/ ۲۰ وزارت نفت (با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (س) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل**کشور****مصوب ۱۴۰۲،۰۳،۱۷****با اصلاحات و الحاقات بعدی**

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲- ماده (۱۲): ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - می باشد.

۳- حساب بهینه سازی: حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (۱) قانون.

۴- آیین نامه بازار بهینه سازی: آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مصوب ۱۳۹۶/ ۱۱/ ۳۰ شورای عالی انرژی با اصلاحات بعدی.

۵- دستور العمل بازار بهینه سازی: دستور العمل اجرایی آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مصوب ۱۴۰۰/ ۴/ ۷ شورای عالی انرژی با اصلاحات بعدی.

۶- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل "حساب بهینه سازی" به منظور اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی موضوع این آیین نامه، در چارچوب قرارداد عاملیت به مؤسسات عامل واگذار می شود.

۷- مؤسسه عامل: کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده یا می شوند، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی.

۸- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو و مؤسسه عامل منعقد می شود و در آن تعهدات هر یک از طرفین در خصوص شرایط سپرده گذاری وجوه اداره شده شرکت های مذکور و پرداخت تسهیلات تعیین می گردد.

تبصره - وزارت نیرو مجاز است در قرارداد عاملیت، سازمان ساتبا(سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) را به عنوان طرف قرارداد با مؤسسه عامل معرفی نماید.

۹- گواهی ظرفیت: گواهی سپرده کالایی حامل انرژی که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی از یک حامل انرژی است و توسط شرکت های تابعه وزارت نفت یا سایر تولیدکنندگان غیر دولتی حامل های انرژی در بورس انرژی یا بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست منتشر می شود و دارنده آن بر اساس شرایط تعیین شده در گواهی، مستحق دریافت مقدار و حامل انرژی تعیین شده در گواهی است. منظور از گواهی ظرفیت در این آیین نامه، گواهی ظرفیت نیروگاهی نمی باشد.

۱۰- گواهی صرفه جویی: اوراق بهاداری که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده از یک حامل انرژی بر اساس گزارش امکان سنجی طرح صرفه جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخص بوده و در بازار بهینه سازی محیط زیست و انرژی قابل معامله می باشد.

۱۱- شرکت های دولتی ذی ربط: کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - با اصلاحات بعدی.

ماده ۲- خزانه داری کل کشور با درخواست وزارت نفت، "حساب بهینه سازی" را به نام وزارت نفت و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می نماید. واریز منابع و برداشت مبالغ از این حساب، بر اساس ضوابط تعیین شده در این آیین نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

ماده ۳- منابع «حساب بهینه سازی» شامل موارد زیر است که به حساب مذکور واریز می شود:

الف- تا ده درصد (۱۰٪) منابع سرمایه ای داخلی شرکت های تابعه سودده وزارت نفت و وزارت نیرو به نسبت سرمایه آن ها مندرج در پیوست (۳) قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به عنوان منبع اولیه حساب به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال: شرکت های مذکور مکلفند ماهانه یک دوازدهم مبلغ تعیین شده در جدول پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است را به "حساب بهینه سازی" واریز و مراتب را به ذیحساب وزارت نفت اعلام نمایند.

ب- ده درصد (۱۰٪) منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح های بهینه سازی انرژی مصوب شورای اقتصاد: شورای اقتصاد با درخواست وزارت نفت یا نیرو، نسبت به اصلاح مصوبات معتبر قبلی و نیز تصویب مصوبات آتی در خصوص طرح های بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) به نحوی اقدام نماید که معادل حداقل ده درصد (۱۰٪) سقف منابع حاصل از صرفه جویی هر مصوبه برای پایداری "حساب بهینه سازی" تعیین گردد. در هریک از مراحل بازپرداخت طرح های مذکور، تخصیص



آئین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

منابع باید به نحوی صورت پذیرد که حداقل ده درصد (۱۰٪) مبلغ هر بازپرداخت مستقیماً به «حساب بهینه سازی» واریز گردد. این مبلغ علاوه بر بازپرداخت به سرمایه گذار عامل صرفه جویی در طرح های مزبور است.

ج - منابع ناشی از اجرای بند (ن) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: این منابع بر اساس ضوابط آیین نامه اجرایی بند مذکور محاسبه می شود و شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلفند به صورت یک دوازدهم ماهانه به "حساب بهینه سازی" واریز نمایند.

د - حواله های فروش صادراتی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع بند (ط) تبصره (۱۴) قانون: شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلفند بر اساس ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۴) قانون، نسبت به ارائه معادل یکصد و چهل هزار میلیارد (۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال حواله های فروش صادراتی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی به ذی نفعان بند قانونی مربوط اقدام و جهت ثبت به عنوان جمعی - خرجی در "حساب بهینه سازی" به ذی حساب وزارت نفت اعلام نمایند.

ه - شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به میزان منابع اختصاص یافته از محل حساب بهینه سازی موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین نامه، پس از صادرات یا فروش داخلی حامل، معادل گواهی صرفه جویی، کلیه منابع ایجاد شده را به حساب بهینه سازی واریز نمایند.

ماده ۴ - مصارف "حساب بهینه سازی" شامل موارد زیر می باشد که حسب مورد، با تأیید وزارت نفت یا وزارت نیرو صورت می پذیرد:

الف - سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو:

۱ - شرکت های دولتی ذیربط مکلفند طرح های بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهادی خود را برای استفاده از منابع "حساب بهینه سازی" در قالب وجوه اداره شده، به همراه برنامه زمان بندی اجرای این طرح جهت بررسی و تصویب حسب مورد به وزارت نفت یا وزارت نیرو ارائه نمایند.

تبصره - قرارداد عاملیت بین شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو و مؤسسات عامل برای سپرده گذاری وجوه اداره شده باید حسب مورد به تأیید وزارتخانه های نفت و نیرو برسد.

۲ - وزارت نفت مکلف است بر اساس برنامه زمان بندی اجرای طرح های مصوب این بند، نسبت به پرداخت ماهانه منابع مورد نیاز مجموع طرح های مصوب هر شرکت دولتی ذی ربط به حساب شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو اقدام نماید. میزان پرداخت به هر شرکت از ماه سوم شروع هر طرح، بر اساس نسبت عملکرد پیشرفت واقعی نسبت به برنامه در دو ماه قبل صورت می پذیرد.

۳ - پرداخت به طرح های موضوع بند (ن) تبصره (۱) قانون، صرفاً از محل منابع بند مذکور مجاز است.

ب - خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست:

۱ - آن دسته از گواهی های صرفه جویی و ظرفیت که براساس آیین نامه بازار بهینه سازی و دستور العمل بازار بهینه سازی، به پشتوانه منابع حاصل از بازپرداخت اجرای طرح های مبتنی بر ماده (۱۲) یا از محل منابع داخلی شرکت های تابعه دولتی وزارتخانه های نفت یا نیرو منتشر می شود، میزان منابع مورد نیاز برای خرید گواهی های مذکور پس از تضمین ناشر در هر مورد بر اساس مجوزهای مربوطه و نیز شرایط انتشار حسب مورد با بررسی و تأیید وزارت نفت یا وزارت نیرو (حسب مورد) به حساب های تعیین شده واریز خواهد گردید.

۲ - شورای اقتصاد مجاز است حسب مورد با درخواست وزارت نفت یا وزارت نیرو، نسبت به اصلاح مصوبات مربوط به طرح ها به طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، یا تصویب پیشنهادات جدید در این خصوص، به نحوی که تمام یا بخشی از بازپرداخت سرمایه گذاری ها از محل «حساب بهینه سازی» تأمین و پرداخت گردد، اقدام نماید.

ج - ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرح های بهینه سازی مصرف انرژی:

وزارت نفت مکلف است بر اساس قراردادهایی که آن وزارت یا وزارت نیرو با مؤسسات عامل جهت ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرح های بهینه سازی مصرف انرژی منعقد می نمایند، نسبت به واریز منابع لازم به حساب مؤسسات عامل مربوطه از محل "حساب بهینه سازی" اقدام نماید.

ماده ۵ - در مواردی که استفاده از منابع "حساب بهینه سازی در قالب ارائه تسهیلات توسط شرکت های تابعه از طریق مؤسسات عامل صورت می پذیرد، شرکت های مذکور مکلفند مجموع سود حاصل از سپرده گذاری ها را در پایان سال و مبالغ دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات را بلافاصله پس از وصول به «حساب بهینه سازی» واریز نمایند. آن دسته از شرکت ها یا اشخاصی که مطابق قانون و این آیین نامه از تسهیلات مزبور استفاده می کنند مشمول ضوابط مربوط به تضمین بازپرداخت تسهیلات می باشند.

ماده ۶ - مانده «حساب بهینه سازی» در پایان سال ۱۴۰۲ به سال بعد منتقل و به عنوان اعتبارات قانونی این حساب در سال ۱۴۰۳ منظور می شود.

ماده ۷ - دستور العمل اجرایی حساب بهینه سازی مصرف انرژی، در خصوص تعیین موضوعات و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی دارای اولویت، نحوه بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی شرکت ها و سازمان های دولتی ذی ربط، روش بررسی عملکرد برنامه های مصوب، نحوه و زمان بندی واریز منابع به حساب شرکت ها و سازمان های دولتی ذی ربط، شرایط سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده، میزان و شرایط خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت واریز مجدد منابع حاصل از فروش داخلی یا صادرات گواهی های مذکور و همچنین شرایط حاکم بر قراردادهای ارائه تضمین با مؤسسات عامل، توسط وزارت نفت و با همکاری وزارتخانه



آئین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور – مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از امضای مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نیرو، نفت و امور اقتصادی و دارایی، توسط وزارت نفت ابلاغ می شود.

ماده ۸. سقف منابع قابل تخصیص برای مصارف بند (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴) این آیین نامه در هر سال به ترتیب معادل (۷۰٪)، (۲۰٪) و (۱۰٪) منابع وصولی طی آن سال در «حساب بهینه سازی» تعیین می گردد. جابجایی منابع بین مصارف مختلف ماده (۴) این آیین نامه، در صورت عدم جذب پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حسب مورد بر اساس دستور العمل اجرایی بهینه سازی مجاز است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)

